

1020855-08.2021.8.26.0564

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: FERNANDA YAMAKADO NARA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... do falecimento, para repreensão do tráfico de drogas, que empunhava arma de fogo, evidente se mostra a prática de ato contrário à lei, o qual é excludente de cobertura securitária, por se tratar de agravamento intencional do risco contratualmente previsto, nos termos do art. 768 do CC. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1017527-70.2021.8.26.0564; Relator (a): Maria Lúcia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

4ª Vara Cível

Rua Vinte e Três de Maio, 107, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1020855-08.2021.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1020855-08.2021.8.26.0564

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Cibelle Rodrigues Fernandes

Requerido:

Bradesco Vida e Previdência S/A e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YAMAKADO NARA

CIBELLE RODRIGUES FERNANDES ajuizou ação em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. alegando, em síntese, que seu filho, Felipe Fernandes D'Abadia, faleceu em 14/09/2020, em operação policial. Assim, solicitou administrativamente o pagamento da indenização securitária, pedido que foi negado ao argumento de que o segurado contribuiu para a ocorrência do sinistro. Busca a condenação dos réus ao pagamento da indenização securitária (12 salários mínimos). Juntou documentos.

Contestação de GENERALI a fls. 24/40 na qual, em suma, defendeu a regularidade da negativa de pagamento, uma vez que o óbito ocorreu em condições que o segurado agravou o risco. Pugnou pela improcedência. Juntou documentos.

Deferida a gratuidade de justiça à autora (fls. 293).

Contestação de BRADESCO a fls. 299/315, com preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, em suma, sustentou a regularidade da negativa de cobertura, porque houve agravamento do risco pelo segurado. Pugnou pelo acolhimento das preliminares ou pela improcedência. Juntou documentos.

Sobreveio réplica (fls. 364/368).

Cópia do processo criminal (fls. 405/774).

É o relatório. Fundamento e decido.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC).

As preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, arguidas pelo

BRADESCO, em verdade, confundem-se.

Deixo, contudo, de apreciá-las, eis que a decisão de mérito é favorável ao réu (art. 488, CPC).

A autora pretende receber indenização securitária em razão do óbito de seu filho, Felipe Fernandes D'Abadia, em 14/09/2020, decorrente de "traumatismo toraco abdominal, agente perfuro contundente" (fls. 07/08).

A época do óbito, o falecido possuía seguro de vida coletivo, decorrente de contrato firmado por seu empregador com (tudo indica) a ré GENERALI (fls. 41/224). Mas, ainda que se considerasse que o contrato firmado com o BRADESCO (fls. 09/10) também estaria vigente naquela ocasião, tal fato não alteraria a sorte desta lide. Isso porque as provas apresentadas pelos réus demonstram, à satisfação, que a conduta do segurado na data do óbito agravou intencionalmente o risco garantido pelo contrato, o que acarreta a perda do direito à cobertura securitária (art. 768, CC).

Com efeito, analisando-se a cópia do processo criminal instaurado para apurar o delito que ensejou a ação policial na data do sinistro, vê-se que policiais militares foram acionados pelo COPOM para atender ocorrência de roubo de veículo. Em diligências, localizaram o veículo roubado e determinaram a parada, o que não foi atendido. O veículo foi perseguido pela viatura policial e ingressou em uma rua sem saída, onde foi realizada a tentativa de abordagem. Um dos ocupantes, de prenome Jonathan, desembarcou e tentou evadir-se a pé, mas foi detido. De seu turno, Felipe, filho da autora, desembarcou parcialmente do automóvel e apontou uma arma de fogo (revólver) para os policiais e efetuou disparos, que não detonaram. Os policiais revidaram efetuando três disparos em direção ao segurado, que lhe atingiram e fizeram com que caísse ao solo. Acionaram o socorro médico, que atestou o óbito de Felipe (fls. 413, 414).

Para além das declarações dos policiais, Jonathan, comparsa de Felipe, admitiu que ambos subtraíram um veículo e, quando os policiais ordenaram a parada, tentaram fugir, sendo que ele tentou se evadir a pé, ao passo que Felipe, em posse de um revólver, apontou a arma para os policiais, que revidaram (fls. 417). Corroborando tal dinâmica fática, está a prova técnica realizada na seara criminal, no revólver e nos cartuchos que o segurado portava, que concluiu que as espoletas encontravam-se "picotadas, porém não detonadas" (fls. 569/570). Também se verificou a existência de chumbo na mão direita do segurado, indicando que ele realmente efetuou disparos com arma de fogo (fls. 620/622).

Inarredável concluir-se, dessa forma, que o segurado, com sua conduta ilícita, agravou o risco do evento morte, pois, para além da prática do crime de roubo, não obedeceu ao comando dos agentes policiais e ainda apontou uma arma de fogo em direção a eles, efetuando disparos, conduta que, à toda evidência, ensejou reação por parte dos agentes públicos, que dispararam contra o segurado, causando, infelizmente, sua morte. É dizer, caso o filho da autora não tivesse apontado uma arma de fogo e disparado contra os policiais, como fez, não haveria necessidade de ação mais contundente por parte dos agentes, tanto é que o comparsa do segurado, que apenas tentou fugir e evitar a prisão, sobreviveu à operação policial.

Assim, muito embora o juízo lamente a perda da autora, ela realmente não faz jus ao recebimento da indenização securitária pretendida, seja por expressa disposição legal (art. 768, CC), seja por previsão contratual (cláusula 7.1. "c" - fls. fls. 170; e cláusula 5ª, II - fls. 306).

Neste sentido já decidiu o E. TJSP em casos semelhantes:

APELAÇÃO - SEGURO DE VIDA COLETIVO - RESISTÊNCIA À OPERAÇÃO POLICIAL - AGRAVAMENTO DO RISCO - Restando evidente que houve resistência, por parte do segurado, à operação policial realizada no local do falecimento, para repressão do tráfico de drogas, que empunhava arma de fogo, evidente se mostra a prática de ato contrário à lei, o qual é excludente de cobertura securitária, por se tratar de agravamento intencional do risco contratualmente previsto, nos termos do art. 768 do CC.

RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1017527-70.2021.8.26.0564; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro:

26/04/2022)

Ação de cobrança. Seguro de vida. Seguradora que recusa o pagamento da indenização securitária ajustada, sob o fundamento de agravamento do risco pelo segurado. Prova nos autos de envolvimento do segurado em ato ilícito que acarretou em sua morte. Ação julgada improcedente em 1º grau. Correção da medida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1002837-26.2019.8.26.0396; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/03/2022; Data de Registro: 24/03/2022)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido (art. 487, I, CPC). Sucumbente, arcará a autora com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa para o patrono de cada réu (art. 85, §2º, CPC). Deverá ser observada a gratuidade de justiça concedida, no que for pertinente. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. P.I.C.

São Bernardo do Campo, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA